

Recurso de Apelação contra Absolvição no Tribunal do Júri

Fundamentação Legal e Constitucional

O Tribunal do Júri, previsto na Constituição Federal de 1988, tem entre seus princípios a **soberania dos veredictos** (CF, art. 5º, XXXVIII, c) ¹. Isso significa que, em regra, as decisões dos jurados devem ser respeitadas e preservadas. No entanto, essa soberania coexiste com o direito ao duplo grau de jurisdição (direito a recurso), o que levanta a questão: **é possível recorrer de uma absolvição proferida pelo Júri?**

A resposta está no Código de Processo Penal (CPP). O art. 593, III do CPP enumera as hipóteses de cabimento de apelação contra decisões do Júri, incluindo situações excepcionais em que se admite recurso mesmo diante da soberania do veredicto. São elas ²:

- **a)** ocorrer nulidade posterior à pronúncia;
- **b)** ser a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou às decisões dos jurados;
- **c)** haver erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança;
- **d)** ser a **decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos**.

A hipótese **"d"** é a que interessa neste contexto: permite à parte vencida (em geral, o Ministério Público quando há absolvição) apelar alegando que o veredicto absolutório do Júri foi totalmente dissociado das provas do processo ³. Importante frisar que **a lei não autoriza o tribunal de apelação a condenar diretamente o réu absolvido pelo Júri**; caso a apelação seja provida nesta hipótese, o resultado é a **anulação do julgamento e a realização de um novo Júri** (art. 593, §3º, CPP) ⁴. Além disso, o CPP veda expressamente uma segunda apelação pelo mesmo fundamento de decisão contrária à prova, ou seja, **só se pode anular o Júri por contrariedade às provas uma única vez** ⁵ – se houver novo julgamento e os jurados absolverem novamente, essa decisão final estará acobertada pela soberania dos veredictos.

Cabe mencionar também a Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, que delimita o âmbito do recurso: *"O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"* ⁶. Em outras palavras, o tribunal revisor só pode analisar os pontos específicos alegados no recurso, não sendo possível reexaminar toda a decisão do Júri além do que foi questionado. Assim, se a apelação da acusação se baseia apenas na contrariedade manifesta às provas, a corte de apelação limitará sua análise a verificar se, de fato, o veredicto absolutório carece de apoio probatório.

Entendimento Doutrinário

A doutrina jurídica brasileira reconhece que a possibilidade de apelação contra a absolvição do Júri é uma medida **excepcional**, que busca equilibrar dois valores constitucionais: de um lado, a soberania do Júri; de outro, a necessidade de corrigir eventuais erros judiciais flagrantes para efetivar a justiça e o duplo grau de jurisdição ⁷ ⁸. Em termos didáticos, os autores explicam que **nem toda absolvição contrária às expectativas pode ser anulada**, somente aquelas **manifestamente divorciadas das provas dos autos** ⁹ ¹⁰. Isso quer dizer que, para cassar um veredicto absolutório, é preciso

demonstrar que **nenhum jurado razoável poderia ter chegado àquela conclusão** diante do conjunto probatório, ou seja, que **não há qualquer suporte nas provas para a tese acolhida pelos jurados**.

Diversos juristas destacam que essa previsão não ofende a soberania dos veredictos, pois **não se trata de o tribunal substituir a decisão dos jurados por outra**, mas sim de **assegurar um novo julgamento por outro Conselho de Sentença** quando ocorreu evidente injustiça ⁸ ⁷. **Em havendo duas interpretações possíveis das provas, deve prevalecer a decisão do Júri**, mesmo que não seja aquela que a acusação desejava ¹⁰. Assim, a mera divergência de avaliação da prova não autoriza a anulação do julgamento – prevalece o princípio do **in dubio pro reo** (na dúvida, decide-se em favor do réu). A intervenção do tribunal ad quem só se legitima se a absolvição for **arbitrária**, isto é, verdadeiramente incompatível com qualquer elemento probatório constante dos autos ⁹ ¹¹.

Houve acalorado debate doutrinário após a Reforma do Júri de 2008 (Lei nº 11.689/2008), que **introduziu o quesito absolutório genérico** – a pergunta “*O jurado absolve o acusado?*” feita independentemente das teses defensivas específicas ¹² ¹³. Parte da doutrina passou a sustentar que esse quesito permitiria aos jurados absolver por motivos **extralegais ou de clemência**, mesmo reconhecendo a autoria e materialidade do crime, sem que tal decisão pudesse ser revista pelo tribunal, justamente por decorrer da soberania e da íntima convicção do Júri. Nesse entendimento, a absolvição baseada unicamente em **clemência (mercê)** não poderia ser considerada “contrária à prova dos autos”, já que os jurados teriam optado por perdoar o réu apesar das provas, e não por ignorá-las ¹⁴ ¹⁵. Esse posicionamento enfatiza a **plenitude de defesa** no Júri, permitindo ao conselho de sentença decidir conforme valores de equidade e misericórdia.

Por outro lado, a maioria dos doutrinadores e a jurisprudência dominante entenderam que **nem mesmo a absolvição por clemência escapa a todo controle**, sob pena de se instituir um poder absoluto dos jurados. Argumenta-se que o legislador, ao criar o quesito genérico obrigatório, não pretendeu tornar as decisões do Júri completamente insindicáveis, mas sim **evitar injustiças e nulidades na formulação de quesitos**, sem abolir a possibilidade de revisão em casos extremos ⁷ ¹⁶. Assim, a **clemência absolutória** seria válida como expressão da íntima convicção dos jurados **desde que haja alguma base minimamente razoável nos autos para absolver**, ainda que tal base não seja uma causa legal clássica de absolvição. Se a absolvição for proferida **sem nenhuma correlação com as provas**, mesmo sob pretexto de clemência, aí então configuraria decisão manifestamente contrária à prova, sujeita a recurso ¹⁷.

Em suma, do ponto de vista doutrinário prevalece o entendimento de que **a apelação contra absolvição no Júri é cabível de forma excepcionalíssima**, apenas para coibir **decisões teratológicas** (isto é, contrárias a toda a prova) e **evitar arbitrariedades flagrantes**, sem anular o julgamento por meras divergências interpretativas que devem ser toleradas em respeito à soberania do Júri e ao princípio do **in dubio pro reo** ¹⁰ ¹¹.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

O Superior Tribunal de Justiça há anos consolidou jurisprudência no sentido de admitir o recurso de apelação da acusação contra a absolvição do Júri quando esta contrariar manifestamente as provas, porém fixando critérios rigorosos para essa anulação. Em 2018, a 3ª Seção do STJ (reunião das Turmas Criminais) julgou o HC 313.251/RJ, firmando que “**as decisões proferidas pelo conselho de sentença não são irrecorríveis ou imutáveis**”, podendo sim ser cassadas via apelação nos termos do art. 593, III, d, do CPP, “**uma única vez**”, para realização de novo julgamento ⁸. Nessa decisão, prevaleceu o entendimento de que **a soberania dos veredictos não impede um controle excepcional da decisão absolutória do Júri** quando esta não encontra **nenhum amparo nas provas produzidas**, pois tal

controle visa **evitar arbitrariedades evidentes e observar o princípio do duplo grau de jurisdição** ¹⁷. Ressalvou-se, contudo, que **o tribunal não pode reapreciar o mérito da causa ou revalorizar amplamente as provas**, mas apenas verificar a existência de suporte probatório mínimo que justifique o veredicto ⁸ ⁹.

O STJ tem enfatizado que **somente se justifica anular o Júri por contrariedade à prova dos autos quando estiver demonstrada a inexistência de qualquer prova que dê suporte à decisão dos jurados** ¹⁸. Por exemplo, se os jurados acolhem a tese da legítima defesa ou outra versão dos fatos que esteja **minimamente respaldada por depoimentos ou perícias nos autos**, a absolvição deve ser mantida em respeito à sua soberania. **Havendo mais de uma versão plausível derivada das provas, deve prevalecer a decisão dos jurados** ¹⁰. Nesse sentido, a Corte tem decidido que **não configura decisão “manifestamente contrária” aquela em que existe suporte probatório para a tese defensiva acolhida**, ainda que o conjunto probatório também permitisse a condenação. Em outras palavras, a absolvição **só será cassada se for insustentável diante de qualquer conjunto de provas razoáveis**, ou seja, se for claramente arbitrária.

Ilustrativo é o recente julgado do STJ em **2025**, no *AgRg no AREsp 2.762.508/RN*. Nessa decisão, a 6ª Turma anulou uma decisão do Tribunal de Justiça que havia cassado a absolvição do Júri. O STJ entendeu que, no caso, o **veredicto absolutório possuía amparo em elementos dos autos**, pois os jurados acolheram teses da defesa (legítima defesa e clemência) que **tinham alguma base nos depoimentos e demais provas apresentadas em plenário** ¹⁹ ¹⁸. A Corte Superior reafirmou que **“havendo mais de uma versão plausível, ainda que conflitantes, amparada no conjunto probatório, deve prevalecer a decisão dos jurados”**, conforme a jurisprudência consolidada ²⁰. Destacou ainda que o tribunal local extrapolou os limites do controle judicial ao desconsiderar os fundamentos adotados pelo Júri – no caso, legítima defesa e apelo à clemência – os quais **foram devidamente apresentados pela defesa e encontram respaldo nos autos** ¹⁸ ²¹. Com base nisso, o STJ restaurou a absolvição, enfatizando que **o respeito à soberania do Júri impede a revalorização profunda das provas pelo tribunal revisor**, sob pena de violação ao artigo 5º, XXXVIII, da CF ¹ ¹¹.

Em suma, a posição jurisprudencial do STJ pode ser sintetizada assim: **o princípio da soberania dos veredictos assegura a preservação do veredicto do Júri, salvo quando este for absolutamente destituído de suporte nas provas dos autos** ²² ⁹. Nesses casos extremos, a decisão poderá ser anulada uma vez, para novo julgamento, pois **a soberania do Júri não equivale a infalibilidade**. Entretanto, constatando-se qualquer apoio probatório à decisão absolutória – por exemplo, uma dúvida razoável, um testemunho que favoreça a versão da defesa, ou mesmo um apelo humanitário consistente com os fatos –, **deve-se manter a absolvição** em deferência ao julgamento popular e ao padrão constitucional do **in dubio pro reo** ¹⁰ ¹¹.

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)

A controvérsia sobre o tema chegou ao Supremo Tribunal Federal, que inicialmente apresentou decisões divergentes em suas Turmas. Diante da relevância da questão, o STF reconheceu **repercussão geral** no ARE 1.225.185/MG (Tema 1087) em 2020 ²³, para definir de forma vinculante os contornos da apelação contra absolvição no Júri. O julgamento definitivo ocorreu em **outubro de 2024**, quando o Plenário do STF fixou a seguinte tese (por maioria de votos):

“É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos” ²⁴.

Em outros termos, a Suprema Corte afirmou que **a soberania dos veredictos não impede a apelação quando a absolvição pelo Júri (em resposta ao quesito genérico “absolve o acusado?”) contrariar de forma evidente as provas**. Isso alinha-se à interpretação já adotada pelo STJ, reconhecendo que a Constituição admite um **“controle mínimo de racionalidade”** sobre as decisões do Júri ²⁵ ²⁶ . O próprio STF ressaltou que essa intervenção deve respeitar limites estritos: **“havendo um mínimo de lastro probatório, ainda que com divergências entre as provas, deve prevalecer a decisão do Júri”** ²⁶ ²⁷ . Desse modo, tal como no STJ, o Supremo enfatizou que o veredicto não pode ser anulado se existir **qualquer indício de prova que plausivelmente o justifique**.

Contudo, o STF também abordou expressamente a questão da **absolvição por clemência**. Na mesma tese firmada, há uma importante ressalva:

“O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência do acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do STF e com as circunstâncias fáticas dos autos” ²⁸ .

Essa exceção significa que, se durante o julgamento houver registro em ata de que a defesa sustentou abertamente uma tese de **clemência ou misericórdia** (por exemplo, um apelo para perdoar o acusado dadas certas circunstâncias humanitárias) e os jurados acatarem essa tese, **em princípio não se poderá cassar essa absolvição via recurso**. Trata-se do reconhecimento de que o conselho de sentença possui um poder para absolver por motivos supraleais (não estritamente jurídicos), expressão da íntima convicção e dos valores da comunidade, o que integra a plenitude de defesa no Júri. Todavia, há condicionantes: a decisão por clemência deve ser **compatível com a Constituição e com a jurisprudência vinculante do STF, além de coerente com as circunstâncias do caso** ²⁹ ³⁰ .

Na prática, o STF deixou claro que **nem toda invocação de clemência poderá blindar a absolvição contra recursos**. Por exemplo, **se a “clemência” acolhida pelo Júri afrontar direitos fundamentais ou normas constitucionais, o veredicto não estará protegido**. Um caso lembrado no julgamento foi a chamada *“legítima defesa da honra”* em crimes de feminicídio: trata-se de uma falsa tese absolutória (já declarada inconstitucional pelo STF na ADPF 779) que tentava justificar homicídios de mulheres por razões de honra do agressor. Se jurados absolvem com base nessa ideia inconstitucional, **não se pode invocar soberania do Júri ou clemência legítima para impedir a anulação do julgamento** ³⁰ ³¹ . Assim, **clemência só será respeitada se não violar a ordem jurídica** – ou seja, se for um apelo humanitário razoável e não um pretexto para legitimar discriminações ou arbitrariedades.

Em conclusão, o Supremo Tribunal Federal alinhou-se ao entendimento de que **a apelação contra absolvições do Júri é cabível apenas de forma extraordinária**, quando a decisão for realmente inconciliável com as provas dos autos. A soberania dos veredictos permanece a regra geral: **vereditos amparados em qualquer interpretação válida dos fatos ou em apelos humanitários admissíveis devem ser mantidos** ²⁶ ¹¹ . O recurso será acolhido somente **para corrigir dissonâncias graves entre o veredicto e o acervo probatório**, garantindo um novo julgamento pelo Júri – e nunca para que o tribunal condene diretamente o réu, respeitando-se assim o papel constitucional do júri popular.

Dessa forma, a ordem jurídica equilibra a autoridade das decisões do Tribunal do Júri com a possibilidade de revisão em caso de erro gritante. Em última análise, *“o princípio da soberania dos veredictos assegura a preservação da decisão dos jurados, salvo manifesta contrariedade às provas dos autos”* ²² ³² – princípio este reafirmado tanto pelo STJ quanto pelo STF até a data presente (novembro de 2025), resguardando-se ainda as situações em que a misericórdia do Júri, desde que legítima, deve ser definitivamente respeitada.

Referências (ABNT)

- BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 out. 1988. Art. 5º, XXXVIII, c.
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm. Acesso em: 17 nov. 2025. Art. 593, inc. III, d e §3º.
- BRASIL. **Supremo Tribunal Federal. Súmula 713**, aprovada em 24 set. 2003. *DJ* 26 set. 2003. Enunciado: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição."
- BRASIL. **Supremo Tribunal Federal. ARE 1.225.185/MG**, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03 out. 2024 (Tema 1087 da Repercussão Geral). Ementa publicada no *DJe* de 16 dez. 2024.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. HC 313.251/RJ**, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, julgado em 28 fev. 2018. *DJe* 27 mar. 2018.
- BRASIL. **Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 2.762.508/RN**, Rel. Des. Convocado Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, julgado em 22 abr. 2025. *DJe* 29 abr. 2025.

1 9 10 11 18 19 20 21 22 32 STJ: o princípio da soberania dos veredictos assegura a preservação da decisão dos jurados | Evinis Talon

<https://evinistalon.com/stj-o-principio-da-soberania-dos-veredictos-assegura-a-preservacao-da-decisao-dos-jurados/>

2 3 4 5 Art. 593 ao art. 606 do CPP Comentado (artigo por artigo)

<https://www.projuris.com.br/cpp/art-593-ao-art-606-do-cpp/>

6 Súmula 713 - STF

<https://jurishand.com/sumula-stf-713-de-24-setembro-2003>

7 8 12 13 14 15 16 17 23 Júri e absolvição contra a prova dos autos: clemência absoluta ou arbítrio? – Professor Douglas Fischer – PDF

<https://temasjuridicospdf.com/juri-e-absolvicao-contra-a-prova-dos-autos-clemencia-absoluta-ou-arbitrio/>

24 28 29 STF: Tese permite novo júri após absolvição por clemência, com exceção - Migalhas

<https://www.migalhas.com.br/quentes/416576/stf-tese-permite-novo-juri-apos-absolvicao-por-clemencia-com-excecao>

25 26 27 30 31 Home

<https://jurishand.com/jurisprudencia-stf-1225185-de-16-dezembro-2024>